

한전KDN(주) 상임감사

개선요구 및 통보

제	목	기업공시 관리 미흡
소 관 부 서		○○처(□□□□부, △△△△부)
조 치 부 서		○○처(□□□□부, △△△△부)
구	분	공시관리
내	용	

1. 업무 개요

○○처 △△△△부는 공시업무를 총괄하고 있고 「기업공시절차서」의 업무주관 부서이다. 그리고 ○○처 □□□□부는 임원 관련 공시를 담당하며 「금융감독원 전자공시시스템」에 임원의 변동사항을 공시하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「기업공시절차서」 1.2(적용범위)에 따르면 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등에 규정된 공시사항에 따라 공시를 시행하고 있으며, 같은 절차서 3.1(의무)에 따르면 공시관계 직원은 공시사항을 숙지하여 관련 법령 등이 정하는 바에 따라 사실대로 성실하게 공시업무를 수행하여야 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 공시업무 총괄부서인 △△△△부는 「기업공시절차서」를 xxxx년 x월

이후 개정하지 않아 관련법령에 대한 개정 사항을 반영한 현행화가 이루어지지 않는 등 규정 관리가 미흡하였고, 「XXXX년 통합공시 연간계획(안) 보고」(△△△△부-XXX, XXXX. X. XX.)를 통해 XXXX년 X월까지 「기업공시절차서」를 개정하겠다고 보고하였으나 이행하지 아니하였다.

그리고, 임원 관련 공시 담당부서인 □□□□부는 공정거래위원회가 「시행령 개정에 따른 상호출자 및 채무보증제한 기업집단 지정제외 안내」(기업집단과-XXXX, XXXX. X. XX.)를 통해 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 개정으로 XXXX. X. XX.부터 공기업이 기업집단 지정에서 제외되어 공시 의무가 없어졌음을 공지하였음에도 불구하고, 이를 명확히 인지하지 못하여 [표]와 같이 XXXX년 XX월까지 「임원의 변동」 사항에 대하여 지속적으로 공시하였다.

[표] 금융감독원 전자공시시스템 공시현황(최근 5년간)

순번	공시대상회사	보고서명	제출인	접수일자
1	한전KDN	임원의 변동	한전KDN	XXXX.XX.XX.
2	한전KDN	임원의 변동	한전KDN	XXXX.XX.XX.
3	한전KDN	임원의 변동	한전KDN	XXXX.XX.XX.
4	한전KDN	임원의 변동	한전KDN	XXXX.XX.XX.
5	한전KDN	임원의 변동	한전KDN	XXXX.XX.XX.
6	한전KDN	(기재정정)임원의 변동	한전KDN	XXXX.XX.XX.

또한 「금융감독원 전자공시시스템」에서 회사 정보를 확인한 결과 대표이사명을 이전 대표이사에서 변경하지 않아 관리가 소홀하였다.

따라서 관련법령 개정 사항 반영 등 현행화를 위한 「기업공시절차서」 개정과 관련 공시가 정확하게 적기에 시행될 수 있도록 철저한 관리가 필요하다.

관계부서 의견

△△△△부는 「기업공시절차서」를 개정하고 공시업무를 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였으며, □□□□부는 관련법령 개정사항을 확인하여 공시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○처장은

- ① 관련법령 개정사항 반영 등 현행화를 위한 「기업공시절차서」 개정을 시행하고,
(개선)
- ② 공시 관련법령에 대하여 명확하게 재확인하여 관련 업무에 대한 후속조치 시행과 공시업무에 대한 전반적인 점검 및 교육을 시행하기 바랍니다. (통보)